

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Processo nº 0036468-28.2025.8.05.0080

Parte Autora: AMANDA DA SILVA CARVALHO

Parte Ré: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. (“iFood”), sociedade com sede estabelecida na Avenida dos Autonomistas, nº 1.496, Vila Yara, Osasco – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.380.200/0001-21, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que, perante esse MM. Juízo, lhe move AMANDA DA SILVA CARVALHO (“parte autora”), vem por seus advogados abaixo assinados, apresentar sua **CONTESTAÇÃO**, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

TEMPESTIVIDADE

1. Tendo em vista que a intimação do iFood para apresentar contestação ocorreu no dia 25/10/2025 e a defesa deverá ser apresentada até a audiência que será realizada em 04/02/2025, é manifestamente tempestiva esta defesa apresentada hoje, dentro do prazo legal.

BREVE SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS

2. Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais de Amanda da Silva Carvalho em face de iFood.com Agência de Restaurantes Online S.A. e Cencosud Brasil Atacado Ltda.
3. Alega que ao receber a entrega, constatou que a embalagem estava violada, indicando extravio de itens. Afirma que, apesar de reclamar, não recebeu reembolso adequado, resultando em prejuízo de R\$ 91,09 (noventa e um reais e nove centavos).
4. Sendo assim, a autora busca: A) a concessão da justiça gratuita; B) a inversão do ônus da prova; C) a condenação das rés a restituir o valor pago de R\$ 91,09 (noventa e um reais e nove centavos); D) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); E) a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

5. No entanto, como será demonstrado a seguir, as alegações da parte autora não devem prosperar, não passando de divagações genéricas sem qualquer prova concreta que ampare seus fundamentos, razão pela qual confia em que serão julgados improcedentes os pedidos.

O IFOOD E SEU MODELO DE NEGÓCIO:
MERO INTERMEDIADOR QUE CONECTA ATORES ECONÔMICOS

6. Inicialmente, é necessário esclarecer o modelo de negócios do iFood e a natureza da relação jurídica travada entre as partes dos autos.
7. O iFood possui natureza jurídica de provedor de aplicações de internet, nos termos do art. 5º, VII, Lei 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”). Em síntese, trata-se de uma plataforma de *marketplace* cuja atividade é a **intermediação** e aproximação entre estabelecimentos comerciais, usuários da plataforma e entregadores parceiros. Dessa forma, o iFood disponibiliza por meio de seu site e aplicativo, ambiente virtual para oferta e entrega (delivery) dos produtos vendidos pelos estabelecimentos cadastrados aos usuários por aplicativo móvel ou *site*¹, tudo conforme definido em seus Termos de Uso².
8. A atuação do iFood é, portanto, restrita à aproximação dos usuários da plataforma — de um lado, estabelecimentos comerciais e, de outro, clientes —, que travam entre si as próprias relações. Do ponto de vista jurídico, o iFood apenas agencia aos restaurantes e demais estabelecimentos que optam pela utilização de sua plataforma para venda de seus produtos, nos termos do art. 710 do Código Civil³.
9. Na prática, a plataforma do iFood potencializa as relações entre os estabelecimentos comerciais e os usuários, pois divulga nomes e imagens aos clientes, substitui os antigos catálogos e menus físicos e permite contato virtual com o cliente, dispensando ligações telefônicas.
10. Importante esclarecer, ainda, que o estabelecimento que desejar estar na plataforma do iFood pode cadastrar-se diretamente no site, sem pagamento de taxa de adesão, passando a ter seu cardápio disponibilizado eletronicamente aos usuários.
11. Os usuários, por sua vez, além de acesso aos cardápios, concluirão seus pedidos na plataforma eletrônica do iFood, podendo optar por realizar os respectivos pagamentos,

¹ <https://www.ifood.com.br/lista-restaurantes>

² <https://webmiddleware.ifood.com.br/termos>

³ “Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada.”

(i) diretamente na plataforma na modalidade *on-line* ou (ii) no momento da entrega física do pedido na modalidade *off-line*, se assim preferirem.

12. Ao estabelecimento, o iFood disponibiliza 2 (dois) principais modelos para parceria, de acordo com a estrutura e necessidades de cada um:

(i) **Plano iFood Básico**: os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela produção, separação e entrega por entregadores próprios dos pedidos feitos pelos usuários por meio da plataforma; e

(ii) **Plano iFood Entrega**: os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela produção e separação dos pedidos, mas a entrega aos usuários é feita de maneira independente pelos Operadores de Logísticas e parceiros de entrega cadastrados na plataforma do iFood.

13. Como é possível observar, no **Plano Básico** não há qualquer ingerência ou participação do iFood na entrega dos pedidos pelos estabelecimentos aos usuários, sendo tudo realizado pelo próprio estabelecimento, não necessitando, inclusive, da instalação do aplicativo do iFood nos celulares dos entregadores escolhidos pelo restaurante, os quais podem utilizar-se de seus próprios empregados ou de empresas especializadas em entregas rápidas para este fim:



14. Já no modelo **Plano de Entrega**, tudo é realizado por intermédio da plataforma. O estabelecimento parceiro recebe o pedido e, após preparo, o pedido é disponibilizado aos entregadores parceiros ou entregadores vinculados a operadores de logística para que possa ser entregue ao usuário.



15. Cristalino, portanto, que o iFood é mero intermediador entre estabelecimentos comerciais, usuários e entregadores parceiros.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA PATENTE: **IFOOD MERO INTERMEDIÁRIO**

16. Em sede preliminar, é preciso destacar a ilegitimidade passiva do iFood, que como visto, é apenas mero intermediador, ou seja, não possui qualquer responsabilidade sobre os estabelecimentos comerciais que utilizam a plataforma do iFood.
17. Conforme acima esclarecido, o iFood não faz nem pode fazer controle de qualidade ou quantidade dos produtos entregues pelos estabelecimentos, razão pela qual quem possui legitimidade para responder pela demanda formulada na petição inicial seria o estabelecimento titular do produto solicitado pela parte autora ou, no limite, do próprio entregador.
18. Não há razão para que o iFood figure no polo passivo da presente demanda, na medida que sua atividade é caracterizada apenas como a intermediação, cabendo única e exclusivamente ao estabelecimento comercial ou, no limite, do próprio entregador a responsabilidade pela suposta não entrega de parte do produto solicitado.
19. Notório também é o conhecimento dos usuários de que o iFood não responde pelos produtos entregues na medida em que concordam com os termos de uso da plataforma, conforme Cláusula 1.C dos “Termos e Condições” destinados aos usuários⁴:

1.C Desde logo fica esclarecido ao USUÁRIO – o qual se declara ciente – que o serviço oferecido pelo ifood.com.br

⁴ <https://webmiddleware.ifood.com.br/termos>

se relaciona apenas à intermediação (com opção de pagamento on-line) para comercialização de produtos alimentícios, não abarcando preparo, embalagem, disponibilização e entrega física (via motoboy ou outros meios) dos produtos, sendo esses quatro itens de responsabilidade integral do RESTAURANTE, a quem deverão ser direcionados quaisquer reclamos acerca de problemas decorrentes de vício, defeito ou inexecução da feitura, preparo e entrega de produtos alimentícios. (grifo nosso)

20. Sendo assim, qualquer fato que extrapole o âmbito das atividades de intermediação desenvolvidas na plataforma não poderá ser atribuído ao iFood.
21. Assim, é evidente a ilegitimidade passiva do iFood para figurar no polo desta demanda, pelo que confia, desde já, em que será extinto este processo, sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR **IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO**

22. A ré, desde já, confia em que esse MM. Juízo não aplicará as regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, notadamente as regras sobre a inversão do ônus da prova ao caso dos autos, em vista da efetiva relação jurídica travada no caso dos autos.
23. É evidente a natureza intermediária da atividade exercida pela ré, na medida em que se limita a passar informações de uma ponta a outra do negócio jurídico. Nesse sentido, a responsabilidade da ré se limita à vinculação de partes, o que inequivocamente ocorre nas hipóteses destes autos.
24. À luz da atividade de intermediária exercida pela ré, não há, sob qualquer ângulo que se possa observar, relação de consumo entre a parte ré e a parte autora, nos termos definidos pelo artigo 2º do CDC⁵. Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ é pacífica⁶.

⁵ “Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

⁶ [...] 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que última a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprimindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. [...] 7. Recurso especial não provido. (STJ - Resp 1321614/SP, 3ª Turma - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe. 03.03.2015 – Grifo nosso)

25. Ainda que assim não se entenda, não se pode inverter o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC⁷, pois tal medida facilitadora das defesas processuais apenas são admissíveis para pretensões verossímeis promovidas por consumidores hipossuficientes para produzirem as provas processuais necessárias.
26. Na hipótese dos autos, além de as alegações autorais não serem verossímeis, do que faz prova clara tudo quanto exposto nesta contestação, não há também hipossuficiência técnico-probatória da parte autora frente à ré, na medida em que todos os documentos e informações obtidos por ela também foram apresentados e estão sob posse da parte autora.
27. Diante disso, mostra-se necessária a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. Se aplicável, não se pode inverter o ônus da prova pela ausência de verossimilhança e de hipossuficiência técnico-probatória autoral. No limite, nem tudo pode recair sobre a ré, devendo o mínimo ser demonstrado pela parte autora.

NO MÉRITO:
DA REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ITENS FALTANTES

28. Na remota e impensada hipótese de Vossa Excelência afastar as preliminares arguidas, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, importa destacar que a narrativa apresentada pela parte autora revela-se absolutamente frágil e desprovida de qualquer lastro probatório que a sustente.
29. Com efeito, a parte autora não produziu o mínimo de prova necessário, para que se pudesse cogitar um juízo de procedência de sua pretensão. **Não há nos autos comprovação idônea de que o pedido teria sido entregue com itens faltantes, tampouco qualquer elemento objetivo que demonstre erro na intermediação realizada pela plataforma ré.**
30. Convém esclarecer que o iFood atua exclusivamente como plataforma digital de intermediação entre consumidores e estabelecimentos comerciais, oferecendo um ambiente virtual que possibilita ao usuário escolher produtos e realizar pedidos na modalidade “delivery”.

⁷ “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

31. Conforme demonstrado, a ré recebeu o pedido, processou-o corretamente e o encaminhou à loja responsável, sem qualquer intercorrência. A partir desse momento, a execução do pedido, abrangendo a preparação, conferência e envio dos produtos, passa a ser de inteira responsabilidade do estabelecimento parceiro, o qual detém controle sobre os itens e quantidades entregues.
32. Inclusive é fato, incontroverso que o pedido fora entregue dentro do prazo estipulado na plataforma. Logo, tem-se que não houve qualquer falha na prestação por parte desta requerida.

Pedido 3472

Pedido/ ShortID	UUID	Data	Restaurante	Cliente	Status	Negócio	Valores	Canal de vendas	Tipo de entrega
3472	51b045e93c31	22/10/2025 08:52:28 Eto/GMT+3	2213082 Mercantil - Feira de Santana IFO KEY_ACCOUNT	Amanda Carvalho MANDISCARVALHO0 1 @GMAIL.COM	Concluído 22/10/2025 12:57:25 Eto/GMT+3	Full Service	Itens: R\$ 226,00 Entrega: (+) R\$ 12,49 Taxes: (+) R\$ 2,99 Cupom: (-) R\$ 22,97 Total: R\$ 218,61	iFood	Parceira do iFood

22/10/2025 08:59:36

Em separação

22/10/2025 09:29:58

Faturado

22/10/2025 11:41:31

Enviado

22/10/2025 12:39:04

No cliente

22/10/2025 12:57:25

Concluído

<https://backoffice.ifoodxt.com.br/orders/3dafc891-74f1-460e-8268-51b045e93c31?createdFrom...>

22/10/2025, 16:04

Backoffice

Informações do cliente

Amanda Carvalho

Telefone: +55 (75) 99247-4265

Nome:

Amanda Carvalho

Email:

MANDISCARVALHO01@GMAIL.COM

Telefone:

+55 (75) 99247-4265

Nº de pedidos no restaurante:

5

Endereço

R. Los Angeles

Complemento

Nº

56

CEP:

44076696

Bairro

Parque Getúlio Vargas

Cidade

Feira de Santana

Estado

BA

33. Importante destacar que o sistema da plataforma iFood possui mecanismos automatizados de segurança e validação, inclusive com registros de GPS e confirmação de entrega, o que reforça que o pedido foi entregue em sua totalidade
34. As imagens acostadas pela parte autora **não atendem aos requisitos mínimos de idoneidade e autenticidade capazes de comprovar a suposta falha atribuída a esta ré**. Observa-se que **as fotografias não contêm qualquer dado identificador**, como **data, hora, número do pedido**, o que **impossibilita a correlação entre o conteúdo nelas retratado e a compra objeto da presente demanda**.
35. Assim, **não há como afirmar que as imagens se referem ao pedido alegadamente entregue de forma incorreta**, inexistindo prova efetiva de que os produtos nelas retratados correspondam ao caso em análise.
36. Outrossim, cumpre ressaltar que **os itens exibidos nas fotografias dizem respeito a produtos sobre os quais esta ré não possui qualquer ingerência**, uma vez que **não os produz, não os manipula e tampouco mantém contato direto com eles**, atuando apenas como **intermediadora tecnológica da transação e facilitadora da entrega**, a qual, registre-se, **foi realizada sem intercorrências**.
37. A mera afirmação unilateral não é suficiente para imputar responsabilidade à plataforma intermediadora, sendo imprescindível a demonstração concreta do fato constitutivo do direito invocado.
38. Diante disso, não se sustenta a narrativa de falha na prestação de serviço em razão do suposto item não entregue, tampouco há justificativa plausível para eventual pedido de indenização, dado que não há comprovação concreta da alegada ausência dos produtos.
39. Dessa forma, inexistindo prova de falha na prestação de serviços por parte da ré, e tendo está atuado dentro dos limites de sua função de intermediadora, não há que se falar em condenação por danos materiais ou morais.
40. Assim, mesmo na remota hipótese de ultrapassadas as preliminares, o que se alega apenas por cautela, o mérito da demanda não comporta acolhimento, devendo ser integralmente julgada improcedente a pretensão autoral, em razão da ausência de comprovação de ausência de itens do pedido entregue.

FATO DE TERCEIRO:
O IFOOD NÃO RESPONDE PELA QUANTIDADE OU QUALIDADE DO PRODUTO
ENTREGUE

41. Não bastasse o exposto até aqui, a responsabilidade pela conduta praticada por terceiros não deve recair sobre o iFood, caso haja a constatação de um dano concreto da parte autora, mas sim, no limite, de terceiro causador do fato, o estabelecimento responsável pela entrega do produto em questão ou, no limite, o próprio entregador.
42. Como solidamente demonstrado anteriormente, o iFood presta serviço de agenciamento, funcionando como mero intermediador, entre estabelecimentos, os parceiros que prestam serviço de transporte e os usuários.
43. Na hipótese dos autos, a ré apenas remete ao estabelecimento comercial o pedido realizado pelo usuário através da plataforma. O iFood não tem qualquer participação no processo de separação, preparação e entrega dos produtos. O único papel da ré é o de intermediação, realizado por meio de plataforma digital, que não se confunde com o serviço prestado pelo estabelecimento e muito menos com o de transporte realizado por entregadores.
44. Ou seja, o estabelecimento comercial é o único responsável pelo gerenciamento dos produtos que pretende comercializar inseridos em sua loja virtual, bem como descrições, valores e disponibilidades, não havendo qualquer participação do iFood nesse sentido.
45. Evidente, portanto, que, frente à atividade desempenhada pelo iFood, não existe nexo de causalidade entre a conduta e função do iFood com os danos que a parte autora alega ter experimentado, uma vez que não compete a ré o estoque, separação e envio de produtos adquiridos.

DO DANO MATERIAL INDEVIDO

46. Como já exposto acima, não há qualquer prova nos autos que demonstre a ocorrência de dano material efetivo sofrido pela parte autora em decorrência da atuação do iFood. A narrativa apresentada é desprovida de elementos que possam comprovar qualquer prejuízo financeiro, mostrando-se totalmente insuficiente para fundamentar eventual condenação.
47. O iFood atua em conformidade com os princípios da boa-fé e da transparência, intermediando o relacionamento entre usuários e estabelecimentos e garantindo que a execução do contrato ocorra de forma clara, segura e eficiente. Não há conduta que gere

qualquer obrigação de ressarcimento, sendo evidente a improcedência do pedido de indenização material.

48. A alegação de dano material carece de respaldo nos autos, uma vez que não se identificam pagamentos indevidos, cobranças repetidas ou qualquer outra situação capaz de configurar prejuízo. Qualquer determinação de indenização seria, portanto, manifestamente indevida, em desacordo com a realidade dos fatos.

49. Dessa forma, a condenação por dano material não encontra amparo nos elementos apresentados, devendo ser afastada integralmente, por inexistir fundamento fático ou probatório que justifique a reparação pleiteada.

DANO MORAL INEXISTENTE E DESCABIDO:
NO LIMITE, FIXAÇÃO PROPORCIONAL

50. Caso esse MM. Juízo entenda pela remota existência de alguma responsabilidade do iFood sobre qualquer fato discutido nestes autos, o que se alega pela eventualidade, ainda assim o réu não deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que o **REQUERENTE** apenas tece alegações genéricas de que sofreu danos morais indenizáveis, mas não comprova, em nenhum momento, que o evento teve consequências que extrapolaram o tolerável ao ponto de causar abalo psicológico para ensejar a indenização por danos morais.

51. A parte autora não apresentou qualquer evidência concreta de que itens do pedido estivessem faltando, limitando-se a alegações genéricas e subjetivas. Ao contrário, a nota fiscal e os registros do sistema da plataforma confirmam a preparação e envio completo do pedido, demonstrando que o serviço foi prestado de forma regular e integral.

52. Sem prova objetiva da suposta falta de itens, não há como sustentar a ocorrência de qualquer dano moral. O mero descontentamento do autor, diante de ausência de comprovação, não pode ser transformado em obrigação de indenizar, uma vez que não houve falha ou conduta ilícita por parte do iFood.

53. Nessa toada, Carlos Roberto Gonçalves, alerta quanto ao perigo da banalização do dano moral, tal como almejada pelo autor desta descabida demanda, nos seguintes e elucidativos termos:

*Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só deve reputar dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, **fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do***

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. *Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. Há na jurisprudência inúmeros exemplos nos quais se constata a resistência à concessão de indenizações, senão por conta de séria repercussões morais.” (in “Valor da Reparação Moral” – Mirna Cianci, Ed. Saraiva, 2ª edição, 2007, destacamos)*

54. Nota-se que os fatos narrados pela parte **autora** na exordial obscura e imprecisa do dano moral sofrido, bem como a maneira genérica com que o tema é tratado na Inicial, demonstrando, na verdade, que a parte **autora** também confunde seus sentimentos, porquanto problemas dessa natureza não causam dor, mas sim, frustração, que não é passível de indenização.
55. O e. STJ possui jurisprudência pacífica sobre a impossibilidade de condenação por danos morais na hipótese de mero aborrecimento.
56. Não obstante, para se pleitear indenização, é necessário que se individualize e demonstre o dano, o que a parte autora não fez. Mais do que isso: é preciso que haja nexo de causalidade entre o fato, que seria o provocador do dano, e o alegado prejuízo.
57. É ponto pacífico, na teoria do dano, o de que sua composição depende da prova, que incumbe a quem se diz vítima do prejuízo, material ou imaterial.
58. Se a parte autora afirma ter sofrido um dano, incumbe a ela a sua prova, o que não restou efetivado em momento algum, não há absolutamente nada nos autos que comprove que o alegado prejuízo decorreu por culpa exclusiva do iFood.
59. Na remotíssima hipótese, contudo, de se entender pela necessidade de condenar a ré a pagar alguma quantia a título de dano patrimonial ou extrapatrimonial, o que se alega pelo apego ao princípio da eventualidade, essa condenação deverá observar estritamente os princípios basilares da razoabilidade e da proporcionalidade.
60. E, a despeito destes serem os norteadores para a fixação do valor em debate, é incontroverso que a parte autora, a par de não demonstrar seu dano e muito menos sua extensão, o quantificou de forma abusiva, de modo a tornar cristalina a sua intenção de locupletar-se indevidamente.
61. Toda e qualquer reparação de natureza pecuniária — seja por dano moral, seja por dano material — tem por propósito apenas e tão somente reparar o bem jurídico do lesado. Nem mais, nem menos. É que a responsabilidade civil está limitada pela extensão do

dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa⁸.

62. Assim, na remota e impensada hipótese desse MM. Juízo entender pela condenação da ré ao pagamento de alguma reparação a título de danos materiais essa devolução deve ser em sua forma simples e na remotíssima hipótese de entender por algum dano moral que sua fixação seja feita de maneira cautelosa e atendendo aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

63. Por todo o exposto, o iFood confia que serão acolhidas as preliminares suscitadas para extinguir o feito sem resolução de mérito após:

- a. Reconhecer a ilegitimidade passiva do iFood, já que sua atividade se restringe à intermediação de pedidos e o iFood não pode ser responsabilizado por eventuais vícios;
- b. Afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, assim como a inversão do ônus da prova.

64. No mérito, o iFood confia que serão julgados improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, em vista das razões aduzidas acima, notadamente em função da ausência de falha na prestação do serviço, em razão da ausência de comprovação de ausência de itens do pedido entregue.

65. O iFood pede a esse MM. Juízo a produção de todas as provas admitidas em direito.

66. Os advogados pedem que suas futuras intimações eletrônicas e publicações sejam veiculadas exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/BA 60908-A, sob pena de nulidade absoluta.

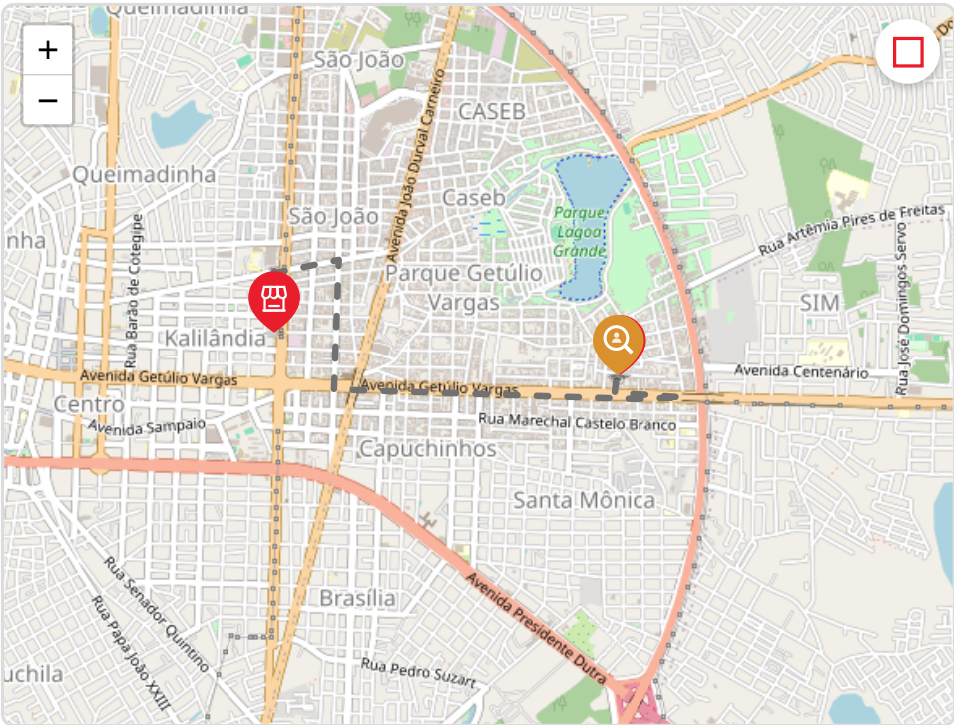
FEIRA DE SANTANA-BA, 25 de janeiro de 2026

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA
OAB/BA 60908-A

⁸ “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Rota principal

As informações abaixo referem-se à rota principal do pedido



Entrega concluída 12:57 de 22/10/2025

Cancelar entrega

Remover pedido do entregador

Concluir entrega



GILMARIO LACERDA CARVALHO

Concluído dentro da promessa de entrega

ID da pessoa entregadora

1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

Telefone

+5575991244533

Modal

Carro

ID do pedido

3dafc891-74f1-460e-8268-51b045e93c31

ID da entrega

3dafc891-74f1-460e-8268-51b045e93c31

Promessa de Entrega

Agendada

11:00 - 14:00 de 22/10/2025

Promessa de preparo

11:00 - 22/10/2025

ID da rota

928482494

Valor da rota

R\$ 52,07

Pedidos na rota

7 pedidos

Código do pedido

3472

Endereço de coleta

RUA EDELVIRA DE OLIVEIRA, 243, Kalilândia, FEIRA DE SANTANA, BA, BR

Endereço de entrega

R. Los Angeles, 56, Parque Getúlio Vargas, Feira de Santana, BA, BR

Histórico da entrega

12:57 - 22 outubro **Concluído**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

12:39 - 22 outubro **NCL - No Destinatário**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

12:23 - 22 outubro **DCL - Em direção ao Destinatário**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

11:41 - 22 outubro **Coletado**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

11:31 - 22 outubro **NRE - No Estabelecimento**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

11:16 - 22 outubro **DRE - Em direção ao Estabelecimento**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

11:16 - 22 outubro **Alocação Aceita**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

11:15 - 22 outubro **Alocação**

Pessoa entregadora: GILMARIO LACERDA CARVALHO

ID: 1e7297fc-2710-4bd8-839b-c5b15bb7f862

10:42 - 22 outubro **Resetado**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

Resetado por: Pedido rejeitado

Operação: Rejeição de rota

Sistema: Driver App

Motivo: Rota rejeitada pelo entregador

10:42 - 22 outubro **Alocação**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

10:37 - 22 outubro **Resetado**

Pessoa entregadora: Evangivaldo Cerqueira da Silva

ID: 432e6328-2b3e-4409-b750-90bb617431cf

Resetado por: Pedido rejeitado

Operação: Rejeição de rota

Sistema: Driver App

Motivo: Rota rejeitada pelo entregador

10:37 - 22 outubro **Alocação**

Pessoa entregadora: Evangivaldo Cerqueira da Silva

ID: 432e6328-2b3e-4409-b750-90bb617431cf

10:26 - 22 outubro **Resetado**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

Resetado por: Pedido rejeitado

Operação: Rejeição de rota

Sistema: Driver App

Motivo: Rota rejeitada pelo entregador

10:26 - 22 outubro **Alocação**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

10:25 - 22 outubro **Resetado**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

Resetado por: Pedido rejeitado

Operação: Rejeição de rota

Sistema: Driver App

Motivo: Rota rejeitada pelo entregador

10:25 - 22 outubro **Alocação**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

10:24 - 22 outubro **Resetado**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

Resetado por: Pedido rejeitado

Operação: Rejeição de rota

Sistema: Driver App

Motivo: Rota rejeitada pelo entregador

10:23 - 22 outubro **Alocação**

Pessoa entregadora: sostenes goncalves silva

ID: 5311937c-a810-4cb2-82f6-a116709c485d

10:22 - 22 outubro **Resetado**

Pessoa entregadora: Evangivaldo Cerqueira da Silva

ID: 432e6328-2b3e-4409-b750-90bb617431cf

Resetado por: Pedido rejeitado

Operação: Rejeição de rota

Sistema: Driver App

Motivo: Rota rejeitada pelo entregador

10:21 - 22 outubro **Alocação**

Pessoa entregadora: Evangivaldo Cerqueira da Silva

ID: 432e6328-2b3e-4409-b750-90bb617431cf

09:30 - 22 outubro **Pronto para entrega**

09:29 - 22 outubro **Pedido atualizado**

08:53 - 22 outubro **Criação**

Recebido por Mercantil - Feira de Santana às 08:52:28 (Etc/GMT+3) do dia 22/10/2025

Pedido agendado

Janela de entrega 22/10/2025 11:00:00 - 14:00:00

Antecipação de ruptura

Cancelamento item

Histórico de status de pedido

Pedido foi concluído às 12:57:25 (Etc/GMT+3) do dia 22/10/2025 Concluído ^

Data/Hora	Descrição
22/10/2025 08:52:28	Criado
22/10/2025 08:53:34	Aprovado
22/10/2025 08:53:34	Confirmado
22/10/2025 08:59:36	Em separação
22/10/2025 09:29:58	Faturado
22/10/2025 11:41:31	Enviado
22/10/2025 12:39:04	No cliente
22/10/2025 12:57:25	Concluído

Informações do cliente

Telefone: +55 (75) 99247-4265

Amanda Carvalho ^

Nome:	Amanda Carvalho
Email:	MANDISCARVALHO01@GMAIL.COM
Telefone:	+55 (75) 99247-4265
Nº de pedidos no restaurante:	5
Endereço	R. Los Angeles
Complemento	
Nº	56
CEP:	44076696
Bairro	Parque Getúlio Vargas
Cidade	Feira de Santana
Estado	BA

Descritivo do pedido

Itens, preços, entrega

R\$ 218,51 ^

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor pago
Leite Fermentado Os Incríveis Sabor Uva Itambé 6un de 80g Cada	5	R\$ 8,29	R\$ 41,45
Farinha Láctea Original Sachê Refil Embalagem Econômica Nestlé 850g	1	R\$ 25,56	R\$ 25,56
Iogurte de Morango Chambinho Pouch 100g	6	R\$ 3,84	R\$ 23,04
Biscoito Amanteigado Coco Treloso Vitarella 330g	5	R\$ 8,34	R\$ 41,70

Item	Quantidade	Valor unitário	Valor pago
Aveia em Flocos Finos Supereconômica Quaker 750g	1	R\$ 14,93	R\$ 14,93
Achocolatado Em Pó Nescau 350g	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
Leite Integral Uht Natville 1l	12	R\$ 5,00	R\$ 59,94

Tempo de entrega: 130 min.	Taxa de Entrega	R\$ 12,49
	Taxas adicionais	R\$ 2,99
	Valor dos itens	R\$ 226,00
	Total de descontos	R\$ 22,97
	Total do pedido	R\$ 218,51

Pagamento	R\$ 218,51	⤴
Métodos de pagamento, detalhes e valores		

Método	Detalhes	Valor
Pix	-	R\$ 218,51

Handshake - Escolha do cliente	⤵
Alteração de itens que sofreram ruptura	

Descontos	R\$ 22,97	⤴
Descontos aplicados ao pedido		

Nome	Valor
Campanha - Item Cardápio	R\$ 3,82
Campanha - Item Cardápio	R\$ 6,66
Campanha de delivery	R\$ 12,49



Vouchers

0 vouchers utilizados

R\$ 0,00

▼

Taxas adicionais

Taxas adicionais cobradas no pedido além da entrega

R\$ 2,99

▲

Descrição	Valor total
order.fees.types.GROCERIES_17V_MIN_199_MAX_299_MKT_ATAC_ROLLOUT	R 2,9



Ocorrências (1)

Último registro às 22/10/2025 18:41:18 por rosie-action-server-new@ifood.com.br

▼

Cancelamento

Efetuar cancelamento do pedido

▼

Canal de vendas

iFood

Consulta de pedidos

Defina os parâmetros desejados para consultar os pedidos

Pedido/ShortID ou UUID

3472

Data início

22/10/2025

Data final

22/10/2025

Status

Selecione um status

E-mail

ex: teste@gmail.com

Tipo de pagamento

Selecione um tipo

Restaurante

Mercantil - Feira de Santana -

Canal de vendas

Selecione um canal

Consultar

Limpar

Pedido/ ShortID	UUID	Data	Restaurante	Cliente	Status	Negócio	Valores	Canal de vendas	Tipo de entrega	Ações
3472	51b045e93c31	22/10/2025 08:52:28 Etc/GMT+3	2213092 Mercantil - Feira de Santana IFO KEY_ACCOUNT	Amanda Carvalho MANDISCARVALHO01 @GMAIL.COM	Concluído 22/10/2025 12:57:25 Etc/GMT+3	Full Service	Itens: R\$ 226,00 Entrega: (+) R\$ 12,49 Taxas: (+) R\$ 2,99 Cupom: (-) R\$ 22,97 Total: R\$ 218,51	iFood	Parceira do Ifood	...

